

REPERCUSSÃO GERAL
NUGEPNAC DA PRESIDÊNCIA
TEMAS COM INCIDÊNCIA NO TJSP
DIREITO PROCESSUAL PENAL

Para mais detalhes quanto ao andamento processual, consulte hiperlink no número do tema

Atualização:
18/03/2026

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
59	80406	Tema nº 59 - Requisito - Temporal - Progressão - Hediondo	Progressão de regime em crimes hediondos cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464/2007.	A Lei nº 11.464/07, que majorou o tempo necessário para progressão no cumprimento da pena, não se aplica a situações jurídicas que retratem crime hediondo ou equiparado cometido em momento anterior à respectiva vigência.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
154	80389	Tema nº 154 - Competência - Júri - HC - Trancamento	Trancamento da ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.	Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
170	80100	Tema nº 170 - Composição - Convocados - Juiz - Natural	Julgamento proferido por órgão fracionário de tribunal composto majoritariamente por juízes convocados.	Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
184	80392	Tema nº 184 - Constitucionalidade - Poder - Investigatório - MP	Poder de investigação do Ministério Público.	O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
205	80424	Tema nº 205 - Progressão - Regime - Exame Criminológico	Requisitos para a concessão de progressão de regime à luz da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei nº 10.792/2003.	A questão do preenchimento dos requisitos para a concessão de progressão de regime carcerário, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, na redação da Lei nº 10.792/2003, em especial com relação à realização de exame criminológico (exigência de avaliação social e psicológica do apenado), tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
238	80419	Tema nº 238 - Transação - Descumprimento - Propositura - Ação	Propositura de ação penal por descumprimento das condições estabelecidas em transação penal.	A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
240	80415	Tema nº 240 - Nulidade - Requisição - Preso - Oitiva	Nulidade do processo pela falta de requisição do réu preso, por meio de carta precatória, para comparecer à audiência de oitiva de testemunhas.	Inexiste nulidade pela ausência, em oitiva de testemunha por carta precatória, de réu preso que não manifestou expressamente intenção de participar da audiência.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
280	80402	Tema nº 280 - Prova - Ilícita - Mandado - Domicílio	Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão.	A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
358	80133	Tema nº 358 - Competência - TJ - Previdenciária - Militar	Competência dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para decidir sobre questão previdenciária, no bojo de processo autônomo de perda de posto e patente de militar.	A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
393	80388	Tema nº 393 - Competência - Crime - Internet - Adolescente	Competência para processar e julgar suposto crime de publicação, na internet, de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente.	Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
423	80405	Tema nº 423 - Regime - Menos Gravoso - Vagas	Cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado.	Clique aqui para acessar a tese firmada	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
451	80413	Tema nº 451 - Colégio Recursal Fundamentos - Sentença	Remissão aos fundamentos adotados na sentença impugnada nos termos do § 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95.	Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
453	80614	Tema nº 453 - Magistrados - Aposentados - Manutenção - Prerrogativas	Manutenção de prerrogativa de foro a magistrados aposentados.	O foro especial por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
477	80407	Tema nº 477 - Súmula - Vinculante - Revisão - Lei	Revisão de Súmula Vinculante em virtude da superveniência de lei de conteúdo divergente.	1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
496	80401	Tema nº 496 - Promotor - Substituído - Impronúncia - Recorrer	Direito do Ministério Público de recorrer, apesar do acolhimento de pleito de impronúncia formulado por Promotor de Justiça posteriormente substituído.	Aguardando julgamento de mérito	Admissibilidade normal com a observação da não suspensão
580	80387	Tema nº 580 - Competência - Crime - Direito - Autoral	Competência para processar e julgar crime de violação de direito autoral (§ 2º do art. 184 do CP).	Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de violação de direito autoral de caráter transnacional.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
613	80390	Tema nº 613 - Constitucionalidade - Citação - Hora Certa	Constitucionalidade do art. 362 do Código de Processo Penal (dispositivo que trata da citação por hora certa).	1. É constitucional a citação por hora certa, prevista no art. 362, do Código de Processo Penal. 2. A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
626	80420	Tema nº 626 - Inconstitucionalidade - Vedação - Conversão - Restritivas	Constitucionalidade da vedação à conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, da Lei 11.343/2006.	É inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, da Lei 11.343/2006.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
648	80409	Tema nº 648 - Exportação - Animais - Ambiental - Competência	Competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes ambientais transnacionais.	Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
649	80410	Tema nº 649 - Interceptação - Dados - Ente Federal - Competência	Competência da Justiça Federal para processar e julgar crime de violação de sigilo de informações contidas em bancos de dados de órgãos federais, ainda que os fatos atinjam apenas a esfera jurídica de particulares.	CANCELADO	CANCELADO

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
661	80430	Tema nº 661 - Interceptação - Telefônica - Sucessivas - Renovações	Possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica.	São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
713	80489	Tema nº 713 - Lesão Leve - Mulher - Natureza - Ação	Necessidade de representação da ofendida, como condição de procedibilidade da ação penal, em caso de crime de lesão corporal praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.	Os crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar são de ação penal pública incondicionada.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
811	80532	Tema nº 811 - Ação subsidiária - Art. 46. CPP - MP - a) Não manifestação - Cabimento - b) Após prazo - Prejudicialidade	a) Cabimento de ação penal privada subsidiária da pública após o decurso do prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, na hipótese de o Ministério Público não oferecer denúncia, promover o arquivamento ou requisitar diligências externas no prazo legal; b) Ocorrência de prejudicialidade da queixa quando o Ministério Público, após o prazo legal para propositura da ação penal (art. 46 do CPP), oferecer denúncia, promover o arquivamento do inquérito ou determinar a realização de diligências externas.	I - O ajuizamento da ação penal privada pode ocorrer após o decurso do prazo legal, sem que seja oferecida denúncia, ou promovido o arquivamento, ou requisitadas diligências externas ao Ministério Público. Diligências internas à instituição são irrelevantes; II - A conduta do Ministério Público posterior ao surgimento do direito de queixa não prejudica sua propositura. Assim, o oferecimento de denúncia, a promoção do arquivamento ou a requisição de diligências externas ao Ministério Público, posterior ao decurso do prazo legal para a propositura da ação penal não afastam o direito de queixa. Nem mesmo a ciência da vítima ou da família quanto a tais diligências afasta esse direito, por não representar concordância com a falta de iniciativa da ação penal pública.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
925	80628	Tema nº 925 - Execução - Provisória - Presunção - Inocência	Possibilidade de a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, comprometer o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República.	A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
941	80646	Tema nº 941 - Execução - Penal - Falta - Grave - PAD	Possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação no juízo da execução penal, realizada na presença do ministério público ou defensor.	<i>A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena</i>	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
946	80652	Tema nº 946 - Legitimidade - MPE - STF - STJ	Legitimidade dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal.	Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
959	80667	Tema nº 959 - Liberdade - Provisória - Flagrante - Tráfico	Concessão de liberdade provisória a preso em flagrante pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput e § 1º e 34 a 37 da Lei n. 11.343/2006.	É inconstitucional a expressão "e liberdade provisória", constante do caput do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
972	80681	Tema nº 972 - Regime - Fechado - Natureza - Hedionda	Possibilidade de fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena, com base unicamente na natureza hedionda do delito.	É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
977	80686	Tema nº 977 - Perícia - Celular - Sigilo - Comunicações	Aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime.	1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes: 1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou de quem seja o seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. 1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma do art. 6º do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7º, inciso III, e art. 10, § 2º, da Lei nº 12.965/2014) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5º, X e LXXIX, CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a Autoridade Policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. 2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido, antes da autorização judicial, justificando, posteriormente, as razões de referido acesso. 3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do presente julgamento.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
990	80700	Tema nº 990 - Informação - Bancária - Autorização - Judicial - Fins - Penais	Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário.	1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
998	80710	Tema nº 998 - Revista - Íntima - Estabelecimento - Prisional	Controvérsia relativa à ilicitude da prova obtida a partir de revista íntima de visitante em estabelecimento prisional, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem.	Clique aqui para acessar a tese firmada	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1041	80742	Tema nº 1041 - Tráfico - Prova - Ilicitude - Sigilo - Correspondência	Admissibilidade, no âmbito do processo penal, de prova obtida por meio de abertura de encomenda postada nos Correios, ante a inviolabilidade do sigilo das correspondências.	Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: (1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas; (2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1068	80765	Tema nº 1068 - Júri - Constitucionalidade - Execução - Imediata - Pena	Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri.	A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1087	80785	Tema nº 1087 - Novo - Júri - Quesito - Genérico	Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.	1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1169	80854	Tema nº 1169 - Retroatividade - Lei 13.964/19 - Progressão	Progressão de regime de pessoas condenadas por crime hediondo sem resultado morte, reincidentes não específicos, ante a publicação da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).	Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1178	80860	Tema nº 1178 - Constitucionalidade - Multa - Tráfico	Constitucionalidade da multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006.	A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1185	80865	Tema nº 1185 - Direito - Silêncio - Preso - Interrogatório - Informal - Informação	Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase do recurso extraordinário

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1190	80871	Tema nº 1190 - Concurso - Posse - Condenação - Trânsito	Possibilidade de investidura em cargo público, após aprovação em concurso, de pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado.	A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal ("condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos") não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1208	80880	Tema nº 1208 - Validade - Consentimento - Domicílio - Inviolabilidade	Pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal com a observação da não suspensão
1219	80891	Tema nº 1219 - Execução - Multa - Legitimidade - Ativa	Legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
1319	80971	Tema nº 1319 - Retroatividade - Lei 13.964/2019 - Progressão - Livramento - Condicional - Saída - Temporária	(aguardando criação do título)	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal com a observação da não suspensão

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1375	81000	Tema nº 1375 - Lei 6.683/1979 - Recepção - Crimes - Permanentes - Direitos - Humanos - Provas	Análise da recepção da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, em relação aos crimes permanentes e àqueles que caracterizaram graves violações aos Direitos Humanos durante a Ditadura Militar, em virtude da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 153.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal do RE com a observação da não suspensão
1377	81002	Tema nº 1377 - Livramento - Condicional - Valoração - Comportamento - Matéria - Infraconstitucional	Período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional.	É infraconstitucional a controvérsia sobre o período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1381	81005	Tema nº 1381 - Execução - Penal - Lei 14.843/2024 - Aplicação - Violação - Garantia - Irretroatividade	Aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre saída temporária e trabalho externo do apenado, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal do RE com a observação da não suspensão
1392	81014	Tema nº 1392 - Júri - Pronúncia - Licitude - Prova - Valoração	Saber se a pronúncia, e consequente submissão ao Tribunal do Júri, pode ser realizada a partir de testemunhos de 'ouvir dizer' e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal do RE com a observação da não suspensão

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1404	81022	Tema nº 1404 - Prova - Litude - Informações - Fiscais - Requisição - MP Fins - Penais	Provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal.	<i>Aguardando julgamento de mérito. Observações do ministro relator : “(...) ACOLHO os pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, para, esclarecendo a decisão anterior, explicitar que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios.</i> <i>Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal”</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário (vide informações ao lado)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1408	81024	Tema nº 1408 - Retroatividade - Lei 14.843/2024 - Progressão - Exame - Criminológico - Violação - Art. 5º, XL, da CF	Aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
1412	81026	Tema nº 1412 - Violência - Mulher - Gênero - Medidas - Protetivas - Abrangência	Abrangência das medidas protetivas nas hipóteses de violência contra a mulher baseada no gênero, frente às obrigações assumidas pelo Estado brasileiro nos sistemas de proteção dos direitos humanos	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
1436	81040	Tema nº 1436 - Penal - Defensoria - Pública - Atuação - Custos - Vulnerabilis	Definição se a atuação da Defensoria Pública na condição de custos vulnerabilis em processos individuais de natureza penal viola as prerrogativas funcionais da própria Defensoria Pública ou do Ministério Público.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Não suspender
1441	81047	Tema nº 1441 - Prova - Colaboração - Premiada - Advogado - Sigilo - Profissional	Definir se constitui ofensa ao sigilo profissional do advogado a celebração de acordo de colaboração premiada entre este e os órgãos de persecução penal nas hipóteses nas quais o próprio causídico figura como investigado de integrar organização criminosa.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Admissibilidade normal com a observação da não suspensão

Tema	Código SAJ	Palavras- Chave	Título	Tese firmada	Observação
1443	81049	Tema nº 1443 - Crime - Ambiental - Espécies - Extinção - Competência - Federal	Competência para processar e julgar crime ambiental que envolva espécie nativa constante na Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, independentemente da transnacionalidade do delito.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar em 1º e 2º graus.